

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
KHU VỰC 7 - BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 27/2025/HSST
Ngày: 12/8/2025

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 7 - BẮC NINH:

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Phong;

Hội thẩm nhân dân: Ông Ngô Xuân Hải;

Bà Ngô Thị Báu.

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Ông Đỗ Hoàng Minh – Thư ký TAND khu vực 7 - Bắc Ninh;

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 7 – Bắc Ninh tham gia phiên tòa: Ông Hoàng Đắc Văn - Kiểm sát viên.

Hôm nay, ngày 12/8/2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 7 – Bắc Ninh, tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 30/2025/TLST- HS ngày 22/7/2025; Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 25 /QĐXXST- HS ngày 31/7/2025; Đối với bị cáo:

Chu Văn T, sinh năm 1993;

HKTT: Thôn P, xã D, huyện Đ thành phố Hà Nội (nay là Thôn P, xã Đ, thành phố Hà Nội); Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Con ông Chu Văn H và bà Nguyễn Thị V; Gia đình có 2 chị em, bị cáo là con út; Tiền án, tiền sự: Không;

Nhân thân:

- Bản án hình sự sơ thẩm số 94 ngày 24/5/2013, Tòa án nhân dân huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội xử phạt 12 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 249 - Bộ luật Hình sự năm 1999, án phí hình sự 200.000 đồng. Ngày 11/01/2014 chấp hành xong toàn bộ Bản án.

- Ngày 16/12/2015, Công an huyện Đ, Thành phố Hà Nội xử phạt hành chính, số tiền 3.000.000 đồng về hành vi “Sử dụng công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép”; Chấp hành xong hình phạt ngày 30/6/2016.

- Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 116 ngày 28/6/2021, Tòa án nhân dân huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội xử phạt 14 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điểm c khoản 1 Điều 249 - Bộ luật Hình sự, án phí hình sự 200.000 đồng; Ngày 25/7/2022 chấp hành xong toàn bộ Bản án.

Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 13/3/2025

đến nay; Có mặt tại phiên tòa.

Bị hại:

1. Chị Nguyễn Thị H1, sinh năm 1982,

Địa chỉ: Thôn H, xã N, huyện G, thành phố Hà Nội;

Địa chỉ hiện nay: Thôn H, xã P, thành phố Hà Nội;

Người đại diện hợp pháp của chị H1:

Bà Lê Thị B, sinh năm 1949 (mẹ chị H1);

Người đại diện theo ủy quyền của bà B:

Ông Nguyễn Thọ H2, sinh năm 1975, vắng mặt;

Địa chỉ: Thôn H, xã P, thành phố Hà Nội;

2. Anh Nguyễn Khắc C, sinh năm 1982, vắng mặt;

Địa chỉ: Văn Tinh, xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội;

Nay là: Thôn Văn Tinh, xã Xuân Canh, thành phố Hà Nội.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ, diễn biến tại phiên tòa trong quá trình xét hỏi, tranh luận, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 22h55 ngày 13/02/2025, tại đường N, thuộc địa phận khu phố P, phường P, thành phố T, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố P, phường P, tỉnh Bắc Ninh) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô Kia Cerato, màu vàng, biển kiểm soát (BKS) 30L-473.26 do Chu Văn T điều khiển đi hướng P - Đ (nay là P - Đ) với xe mô tô Honda Vision, màu xanh, do chị Nguyễn Thị H1 điều khiển đi phía trước cùng chiều. Hậu quả, chị H1 bị thương nặng và đã chết. Xe ô tô và mô tô bị hư hỏng nhẹ.

****Vật chứng thu giữ:***

- 01 xe mô tô Honda Vision, màu xanh, BKS 29B1 – 337.67;

- 01 xe ô tô Kia Cerato, màu vàng, BKS 30L – 473.26;

- 12 đoạn video thu từ camera giám sát hành trình của xe ô tô BKS 30L – 473.26 được lưu trong 01 thẻ nhớ ghi lại nội dung diễn biến vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô do chị H1 và xe ô tô do T điều khiển;

- 01 giấy phép lái xe hạng B2 số 010205033367 do sở giao thông vận tải Thành phố H cấp ngày 26/3/2020 cho bị cáo Chu Văn T.

**** Kết quả khám nghiệm hiện trường:***

Hiện trường nơi xảy ra tại đường N thuộc địa phận khu phố P, phường P, thành phố T, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố P, phường P, tỉnh Bắc Ninh). Đường được trải nhựa bằng phẳng, đường thẳng không có vật che khuất tầm nhìn. Đường N nơi xảy ra vụ tai nạn là đường có 02 chiều riêng biệt, phân cách nhau bằng dải phân cách cứng ở giữa. Vụ tai nạn xảy ra ở chiều đường H - Đ (nay là P - Đ). Chiều đường này có 02 làn xe chạy và có vạch sơn ở giữa màu trắng rộng 0,15m. Làn giáp dải phân cách cứng rộng 04m, làn sát vỉa hè rộng 3,9m, rãnh thoát nước rộng 0,3m, vỉa nghiêng của vỉa hè rộng 0,27m. Lấy mép bên phải chiều đi của đường Nguyễn Văn C1 làm chuẩn, lấy cột điện ký hiệu 1.8/TB6 làm mốc.

Trên hiện trường có các dấu vết: Vị trí số (1) là diện dấu vết cày xước mặt đường và mặt vỉa nghiêng chiều hướng P - Đ (nay là P - Đ). Dấu vết cày xước này không liên tục dài 14,8m. Điểm đầu dấu vết rộng 0,85m, cách mép chuẩn 3,3m và cách mốc là 8,9m về hướng Đ (nay là Đ). Điểm cuối dấu vết là tại đế chân người ngồi sau bên trái xe mô tô biển số 29B1 – 337.67. Trong đó dấu vết cày xước trên mặt đường dài 8,7m, dấu vết cày xước mặt vỉa nghiêng dài 6,1m. Vị trí số (2) là diện dấu vết chất lỏng trải dài trên đường kích thước (13,2x1)m. Điểm đầu dấu vết này cách mép chuẩn 3,9m, cách đầu dấu vết (1) là 3,3m về hướng Đ (nay là Đ). Điểm cuối dấu vết cách mép chuẩn 4,4m. Vị trí số (3) là xe mô tô biển số 29B1 – 337.67 đổ nghiêng trái ở trên đường cạnh vỉa hè, đầu xe hướng đi P. T1 trục bánh trước cách mép chuẩn 1,5m, cách điểm đầu dấu vết (1) là 13,6m. T1 trục bánh sau cách mép chuẩn 0,6m. Vị trí số (4) là xe ô tô biển số 30L – 473.26 đỗ ở trên đường, đầu xe hướng đi Đồng Kỳ (nay là Đ). T1 trục bánh trước bên phải cách mép chuẩn 2,75m. T1 trục bánh sau bên phải cách mép chuẩn 3,2m, cách tâm trục bánh trước xe mô tô biển số 29B1 – 337.67 là 21,3 về hướng Đ (nay là Đ). Trên đường từ vị trí điểm đầu dấu vết (1) đến xe mô tô có diện mảnh nhựa vỡ kích thước (14x2)m.

*** Kết quả khám nghiệm phương tiện:**

- Khám xe ô tô Kia Cerato, màu vàng, BKS 30L-473.26: Biển số gắn phía trước đầu xe bị cong vênh theo hướng từ trước về sau, phần nhựa ốp biển số này bị nứt vỡ tại vị trí cong vênh. Phần khe hút gió phía dưới đầu xe bị bung rời một phần, vỡ toàn bộ cụm đèn gầm bên phải. Bung rời cản trước và rách một phần cản trước. Bung rời toàn bộ ốp hốc lớp trước bên phải. Tại vị trí phần giữa bên phải của cản trước, vị trí cách mặt đất 28cm có dấu vết trượt xước kích thước (14x0,5)cm. Góc dưới bên phải cản trước có dấu vết lõm kích thước (33x17)cm. Xung quanh dấu vết lõm này có rải rác các vết trượt xước, bám dính chất màu đen trên diện (16x30)cm. Phần khung kim loại gắn phía trước, dưới đầu xe bị cong vênh theo hướng từ trên xuống dưới, từ trước về sau. Tại vị trí cong vênh này có rải rác các dấu vết trượt xước trên diện (30x2)cm. Phần phía dưới bên phải phía trước kết làm mát có dấu vết lõm kích thước (20x6)cm. Trong lòng dấu vết lõm này có rải rác các dấu vết trượt xước trên diện (13x5)cm. Vỡ bình đựng nước làm mát trên diện (18x7)cm.

- Khám xe mô tô Honda Vision, màu xanh, số khung JF66E1036683, số máy RLHJF5813GY924232, đeo BKS 29B1-337.67: Xe mô tô bị vỡ mất mảnh một phần mặt đèn pha bên phải trên diện (11x5)cm tại vị trí cách mặt đất 68cm và ngay sát cánh yếm bên phải. Xung quanh vết vỡ này tại mặt ngoài mặt nạ và mặt ngoài cánh yếm bên phải có diện trượt xước kích thước (20x16)cm. Đầu tay phanh bên phải, đầu tay lái bên phải có vết trượt xước, bám dính chất màu hồng cam. Cong tay lái bên trái theo chiều từ trước về sau, từ trên xuống dưới. Cong tay phanh bên trái theo chiều từ trái sang phải. Mặt trước, ngoài chân gương chiếu hậu bên trái, đầu tay phanh bên trái, đầu tay lái bên trái có các vết mài trượt, bám dính chất màu trắng, tất cả trên diện (33x24)cm. Mặt ngoài cánh yếm bên trái cách mặt đất 40cm và ngay sát mép sau cánh yếm có diện trượt xước kích thước (28x7)cm. Vỡ mất

mảnh ốp nhựa phía dưới bên phải sàn để chân, một phần đầu trước ốp ống xả. Bung rời ốp nhựa phía dưới hai bên yên xe, mặt ngoài ốp nhựa rải rác các dấu vết trượt xước không liên tục. Gãy rời tay nắm đuôi xe, mặt trên tay nắm bên phải đuôi xe có diện trượt xước kích thước (18x2,5)cm. Vỡ mất mảnh cụm đèn phanh và đèn xi nhan hai bên đuôi xe. Cong biến số theo chiều từ sau ra trước, nứt vỡ chấn bunn bánh sau. Góc trên bên phải ốp biến số có diện cong, trượt xước, bám chất màu trắng kích thước (3x6,5)cm. Vết cong lõm biến số kéo dài từ góc trên bên phải xuống góc dưới bên trái, biến số biến dạng nhiều nhất ở góc trên bên phải. Toàn bộ dấu vết trên diện (23x6)cm. Mặt ngoài bàn để chân phía sau bên trái, mặt ngoài hộp dây đai có các vết mài trượt trên diện (14x9)cm. Phần đuôi yên xe bên phải có vết rách kích thước (8x2,5)cm.

*** *Thương tích của chị Nguyễn Thị H1 khi vào viện:***

Tại Bệnh án ngoại khoa số HS: 25028363 ngày 14/2/2025 của Bệnh viện đa khoa tỉnh B ghi nhận tình trạng thương tích của chị Nguyễn Thị H1 khi vào viện:

- Hôn mê, Glasgow 3 điểm. Da môi tím tái. Mạch nhỏ, khó bắt. Huyết áp không đo được. Xây xước da vùng trán, má, tai trái, tụ máu dưới da đầu thái dương trái. Đồng tử 2 bên 5mm, không có phản xạ ánh sáng. Tràn khí dưới da vùng ngực, cổ, phổi rì rào phế nang theo bóp bóng, giảm 2 bên. Bụng chướng, không rõ phản ứng thành bụng, cảm ứng phúc mạc. Xây xước da rải rác bụng - ngực.

- Cận lâm sàng:

+ X-Q: Hình ảnh tràn khí khoang màng phổi phải. Đám đọng dập nhu mô phổi phải. Gãy xương sườn 2,3,4,5,6,7.

+ Siêu âm: Hình ảnh ngừng tim. Dịch tự do ổ bụng. Dịch màng phổi phải.

- Chẩn đoán: Ngừng tuần hoàn/ Đa chấn thương.

- Điều trị, phương pháp phẫu thuật: Thông khí nhân tạo xâm nhập. Mở màng phổi. Cấp cứu ngừng tuần hoàn.

*** *Kết quả khám nghiệm tử thi chị Nguyễn Thị H1:***

- Đặc điểm trang phục và vật dụng mang theo: Mặc áo phong dài tay cổ tròn màu nâu; vùng thân áo phía trước được cắt trong quá trình cấp cứu; vùng vai áo và thân áo phía sau bên trái có diện mài mòn, rách chun vải kích thước 25x18cm; vùng thân áo phía sau ngay trên vạt áo có diện bám dính chất màu nâu đỏ kích thước 20x20cm. Mặc quần dài vải màu nâu; mặt trước ống quần trái cách trên gấu quần 46cm và cách đường chỉ may dọc phía ngoài 10cm có diện rách chun vải kích thước 4x3cm; mặt sau ống quần bên trái dưới cạp quần 35cm và cách đường chỉ may dọc phía ngoài 5cm có diện rách chun vải và bám dính chất màu đen kích thước 12,5x6cm.

- Vùng đầu, mặt, cổ: Vùng trán bên trái ngay trên đường chân tóc trán và cách đường giữa 5cm đến vùng gò má và cách tai trái có một số vết sây sát không liên tục trên diện 15x10cm. Hai mắt nhắm, niêm mạc nhợt nhạt, đồng tử giãn. Vùng đầu ngoài cung lông mày bên phải đến vùng gò má phải có diện bám tụ máu kích thước 5x3cm.

- Vùng ngực, bụng, lưng, mông: T2 ngực mất vững, sờ thấy lép lép dưới da. Vùng ngực hai bên có một số vết hằn, sây sát da diện 45x28cm. Bụng chướng căng. Mặt sau vai trái ngay dưới bờ vai có diện sây sát da kích thước 20x6cm. Mặt sau ngoài hông bên phải có diện sây sát da kích thước 12x6cm.

- Tay, chân: Mặt trước vai phải đến mặt ngoài 1/3 trên cánh tay phải có diện bầm tụ máu kích thước 17x10cm. Mặt sau cổ tay phải đến mu bàn tay có một số vết sây sát da, bầm tụ máu trên diện 5x8cm. Vùng ô mô cái bàn tay phải có diện sây sát da, bầm tím kích thước 10x4cm. Mu bàn tay trái có diện sây sát da kích thước 11x10cm. Mặt trước 1/3 dưới đùi phải đến mặt trước trong toàn bộ cẳng chân phải có diện hằn, sây sát da và bầm tím. Mặt trước đầu gối trái có diện sây sát da kích thước 3x2,5cm. Mặt sau ngoài 1/3 giữa đùi trái đến mặt sau đầu gối trái có diện sây sát da, bầm tụ máu kích thước 20x18cm.

- Khám trong: Không mổ tử thi do gia đình kiên quyết từ chối và có đơn đề nghị không mổ tử thi.

*** Kết quả giám định:**

- Kết luận giám định tử thi số 546/KL-KTHS ngày 21/02/2025 của Phòng K Công an tỉnh B kết luận: "Nguyên nhân chết của Nguyễn Thị H1 là do chấn thương ngực, bụng kín".

- Kết luận giám định số 576/KL-KTHS ngày 25/02/2025 của Phòng K Công an tỉnh B kết luận: "Mẫu máu ghi thu của Nguyễn Thị H1, không tìm thấy chất ma túy; có tìm thấy thành phần Ethanol (cồn), nồng độ 270,3/100ml máu".

- Kết luận giám định số 581/KL-KTHS ngày 26/02/2025 của Phòng K Công an tỉnh B kết luận điểm va chạm giữa xe ô tô BKS 30L – 473.26 với xe mô tô BKS 29B1 – 337.67 và cơ chế hình thành dấu vết giữa hai phương tiện như sau: "Dấu vết trượt, xước, mất sơn tại mặt ngoài cản trước trên xe ô tô biển số 30L- 473.26 có chiều từ trước về sau phù hợp với dấu vết cong biển số, vỡ trượt, xước, bám chất màu trắng tại mặt ngoài ốp biển số trên xe mô tô biển số 29B1- 337.67 khi xe mô tô này đã đổ nằm trên bên trái mặt đường. Dấu vết va chạm tại vị trí này trên xe mô tô biển số 29B1- 337.67 có chiều từ sau ra trước. Vị trí này là vị trí va chạm đầu tiên giữa hai phương tiện".

*** Kết quả định giá tài sản**

Kết luận định giá tài sản số 33/KL-HĐĐGTS ngày 03/4/2025 của Hội đồng định giá thường xuyên UBND thành phố T, tỉnh Bắc Ninh kết luận: Giá trị thiệt hại của xe ô tô nhãn hiệu Kia, số loại Cerato 16G-AT, biển số 30L-473.26 là 5.650.000 đồng. Giá trị thiệt hại của xe mô tô nhãn hiệu Honda, số loại JF581 Vision là 4.463.000 đồng.

*** Trách nhiệm dân sự:**

Bị cáo đã bồi thường tổng số tiền là 350.000.000 đồng, bao gồm chi phí cứu chữa, mai táng phí, bù đắp tổn thất tinh thần, sửa chữa hư hỏng của xe mô tô BKS 29B1 – 337.67 cho bà Lê Thị B (mẹ chị H1). Bà B đã nhận đủ số tiền trên, không có yêu cầu gì về trách nhiệm dân sự và có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình

sự cho bị cáo. Bị cáo đã tự giải quyết với anh C về việc sửa chữa hư hỏng của xe ô tô Kia Cerato, màu xanh, BKS 30L - 473.26

*** Xử lý vật chứng, đồ vật, tài sản trong vụ án:**

Quá trình điều tra xác định: Xe ô tô Kia Cerato, màu xanh, BKS 30L - 473.26 thuộc quyền sở hữu của anh Nguyễn Khắc C. Cơ quan điều tra đã trả lại xe ô tô cho anh C.

Xe mô tô Honda Vision, màu xanh, BKS 29B1 – 337.67 thuộc quyền sở hữu của chị Nguyễn Thị H1. Cơ quan điều tra đã trả lại xe cho ông Nguyễn Thọ H2 (người đại diện theo ủy quyền của bà B).

Cáo trạng số: 19/CT – VKS- KV7 ngày 13/7/2025 của VKSND khu vực 7 – Bắc Ninh đã truy tố bị cáo Chu Văn T về tội: “*Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*” theo điểm a khoản 1 điều 260 - Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa: Bị cáo T thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình như nội dung Cáo trạng đã truy tố: Vào thời gian và địa điểm đã nêu, bị cáo điều khiển xe mô tô từ nhà (Đ) sang T để lấy đồ dùng cá nhân. Khi đi đến đoạn đường gần chỗ chị H1 bị ngã xe, bị cáo điều khiển xe đi giữa hai làn đường với tốc độ khoảng 60km/h. Bị cáo lái xe bằng tay trái. Tay phải cầm điện thoại để kết nối B1 với màn hình xe. Do không chú ý quan sát, nên khi phát hiện thấy xe mô tô đã đổ trên đường, còn chị H1 đang ngồi dậy thì khoảng cách đã quá gần. Bị cáo không kịp giảm tốc độ và xử lý phanh nên mặt ngoài cản trước trên xe ô tô đã đâm vào biển số của xe mô tô và vào người chị H1. Xe mô tô bị đẩy văng về phía trước vào mép đường bên phải (theo chiều P - Đ) còn chị H1 bị cuốn vào gầm xe ô tô, bị kéo lê về phía trước 30m. Hậu quả: hai phương tiện bị hư hỏng. Bị cáo cùng với những người dân kéo chị H1 ra khỏi gầm xe ô tô. Bị cáo bế chị H1 lên một xe ô tô khác để đưa đi cấp cứu. Bị cáo gọi người nhà vào viện T4 để giải quyết hậu quả. Sau đó, bị cáo rời khỏi hiện trường và bắt xe lên Điện Biên vì lo sợ việc gây ra tai nạn. Ngày 06/3/2025, bị cáo đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh B đầu thú. Chị H1 bị thương tích được người dân đưa vào Trung tâm y tế thành phố T, rồi chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh B cấp cứu nhưng do thương tích nặng đã bị chết.

Đại diện VKSND khu vực 7 – Bắc Ninh thực hành quyền công tố tại phiên tòa phát biểu luận tội, sau khi đưa ra các chứng cứ, phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, nhân thân, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, đề nghị HĐXX giữ nguyên tội danh như Cáo trạng đã truy tố và đề nghị: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 38; Điều 47 – BLHS; Điều 106 – BLTTHS; Xử phạt: Chu Văn T từ 24 đến 30 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án; Không áp dụng hình phạt bổ sung. Trách nhiệm dân sự đã được các bên đã giải quyết xong; Về vật chứng của vụ án: Trả lại cho bị cáo giấy phép lái xe và lưu giữ tại hồ sơ các đoạn Video chứng minh tội phạm. Bị cáo phải chịu án phí Hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Bị cáo tranh luận với đại diện VKS: Bị cáo không dùng điện thoại khi lái xe, lúc đó bị cáo nhìn vào màn hình trên xe nên không chú ý dẫn đến va chạm.

VKS đối đáp: Tại Biên bản lấy lời khai ngày 03/7/2025 khi bị hỏi về hành vi phạm tội của mình, bị cáo đã trả lời: *“Tôi đã xác định bản thân tôi đã không chú ý khi quan sát giao thông do khi đó tôi đang sử dụng điện thoại kết nối bluetooth với màn hình ô tô...”*. Bị cáo thừa nhận đã sử dụng điện thoại trong khi điều khiển xe ô tô nên đã để xảy ra hậu quả làm chị H1 bị chết.

Bị cáo trình bày lời nói sau cùng: Bị cáo rất ăn năn, hối hận về hành vi của mình, đề nghị HĐXX cho xin HĐXX cho hưởng mức án thấp nhất để có thể mau chóng trở về với xã hội.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của: Cơ quan điều tra Công an tỉnh B; Viện kiểm sát nhân dân thành phố Từ Sơn (nay là Viện kiểm sát nhân dân khu vực 7 – Bắc Ninh); Điều tra viên; Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa: Bị cáo, người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng.

[2] Hành vi của bị cáo Chu Văn T khi điều khiển xe ô tô (có giấy phép lái xe theo quy định) sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ dẫn đến không giảm tốc độ đến mức an toàn khi gặp chướng ngại vật trên đường đã vi phạm khoản 6 Điều 9, điểm b khoản 3 Điều 12 - Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024. Hậu quả: Chị H1 bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh B cấp cứu đến ngày 14/02/2025 thì chết; Xe mô tô bị hư hỏng thiệt hại là 4.463.000 đồng; Xe ô tô bị hư hỏng thiệt hại là 5.650.000 đồng.

Hành vi này đã thỏa mãn cấu thành tội phạm của tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự như Cáo trạng truy tố của VKSND khu vực 7 – Bắc Ninh đã truy tố là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội.

[3] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những vi phạm quy định về an toàn giao thông mà còn xâm hại đến tính mạng của chị Nguyễn Thị H1, làm hư hỏng tài sản của anh C, chị H1. Hành vi này tạo tâm lý hoang mang, lo lắng cho quần chúng nhân dân khi tham gia giao thông.

[4] Xét về nhân thân và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tiền án, tiền sự. Hậu quả do hành vi phạm tội đã được bị cáo bồi thường thỏa đáng. Bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, tỏ ra ăn năn, hối cải về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo được hưởng hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1 Điều 51 – BLHS. Đại diện gia đình bị hại đã có đơn đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị cáo. Sau khi phạm tội đã ra đầu thú. Do vậy bị cáo được hưởng thêm 2 tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 - Bộ luật Hình sự.

[5] Bị cáo có nhân thân xấu, đã 02 lần bị Tòa án nhân dân xét xử áp dụng hình phạt tù giam về hành vi phạm pháp luật, cụ thể là:

- Bản án hình sự sơ thẩm số 94 ngày 24/5/2013, Tòa án nhân dân huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội xử phạt 12 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999, án phí hình sự 200.000 đồng. Ngày 11/01/2014 chấp hành xong toàn bộ Bản án.

- Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 116 ngày 28/6/2021, Tòa án nhân dân huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội xử phạt 14 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự, án phí hình sự 200.000 đồng. Ngày 25/7/2022 chấp hành xong toàn bộ Bản án.

Ngày 16/12/2015, bị Công an huyện Đ, Thành phố Hà Nội xử phạt hành chính, số tiền 3.000.000 đồng về hành vi “Sử dụng công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép”. Chấp hành xong hình phạt ngày 30/6/2016.

Tính đến thời điểm phạm tội ngày 13/02/2025, bị cáo đương nhiên được xóa án tích và không còn bị coi là có tiền sự. Bị cáo điều khiển xe ô tô – nguồn nguy hiểm cao độ với những người khác khi tham gia giao thông – nhưng lại không ý thức được tính nguy hiểm của hành vi. Trong lúc điều khiển xe ô tô vẫn sử dụng điện thoại di động nên không quan sát được chị H1 ngã ra đường, đang ngồi dậy thì bị xe ô tô do bị cáo điều khiển đâm vào, kéo lê chị H1 trong gầm xe khoảng 30m. Bị cáo đã gây ra cái chết quá thương tâm cho chị H1. Đến ngày 06/3/2025, bị cáo mới ra đầu thú. Chứng tỏ bị cáo là người không có ý thức chấp hành pháp luật, coi thường tính mạng, tài sản của người khác. Do vậy, cần thiết bắt bị cáo cách ly khỏi xã hội một thời gian để cải tạo, giáo dục thành công dân biết chấp hành pháp luật và những quy tắc xử sự của đời sống xã hội.

[6] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã bồi thường tổng số tiền là 350.000.000 đồng, bao gồm chi phí cứu chữa, mai táng phí, bù đắp tổn thất tinh thần, sửa chữa hư hỏng của xe mô tô BKS 29B1 – 337.67 cho bà Lê Thị B (mẹ chị H1). Bà B đã nhận đủ số tiền trên, không có yêu cầu gì về trách nhiệm dân sự. Đối với hư hỏng của xe ô tô thuộc quyền sở hữu của anh Nguyễn Khắc C. Bị cáo T và anh C đã tự thỏa thuận được việc bồi thường. Anh C không yêu cầu xem xét. Trách nhiệm dân sự đã được giải quyết xong, nên HĐXX không xem xét.

[7] Xử lý vật chứng: Quá trình điều tra xác định: Xe ô tô Kia Cerato, màu xanh, BKS 30L - 473.26 thuộc quyền sở hữu của anh Nguyễn Khắc C. Cơ quan điều tra đã trả lại xe ô tô cho anh C.

Xe mô tô Honda Vision, màu xanh, BKS 29B1 – 337.67 thuộc quyền sở hữu của chị Nguyễn Thị H1. Cơ quan điều tra đã trả lại xe cho ông Nguyễn Thọ H2 (người đại diện theo ủy quyền của bà B).

Đối với 12 đoạn video thu từ camera giám sát hành trình của xe ô tô BKS 30L – 473.26 được lưu trong 01 thẻ nhớ ghi lại nội dung diễn biến vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô do chị H1 và xe ô tô do T điều khiển; Là vật chứng, chứng minh hành vi phạm tội; Cần lưu giữ tại hồ sơ vụ án.

Trả lại cho bị cáo T: 01 giấy phép lái xe hạng B2 số 010205033367 do sở giao thông vận tải thành phố H cấp ngày 26/3/2020 mang tên bị cáo.

[8] Bị cáo phải chịu án phí Hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[9] Liên quan trong vụ án này:

Chị H1 điều khiển xe mô tô; nhãn hiệu: JF581 Vison; màu sơn: Xanh nâu; Số máy: JF66E1036683; Số khung: RLHJF5813GY924232 nhưng không có giấy đăng ký xe do chị H1 chưa làm thủ tục đăng ký xe, Cơ quan điều tra đã có công văn gửi Phòng C2 Công an tỉnh B đề giải quyết theo thẩm quyền.

Đối với chiếc biển kiểm soát 29B1-337.67, Cơ quan điều tra đã có công văn gửi Phòng C2 Công an tỉnh B tra cứu nhưng đến nay chưa có kết quả, do vậy Cơ quan điều tra đã tách chiếc biển ra để tiếp tục xác minh, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Vì các lẽ trên

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ:

Điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 47 – Bộ luật Hình sự;

Điều 106; Điều 136; Điều 331; Điều 333 – Bộ luật Tố tụng hình sự;

Nghị quyết số 326/UBTVQH14 Ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí Tòa án:

Tuyên bố: Bị cáo Chu Văn T phạm tội: “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”;

Xử phạt: Chu Văn T: 18 (Mười tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

Xử lý vật chứng:

- Lưu giữ tại hồ sơ vụ án 01 thẻ nhớ chứa đựng 12 đoạn video thu từ camera giám sát hành trình của xe ô tô BKS 30L – 473.26 ghi lại nội dung diễn biến vụ tai nạn giao thông;

Trả lại cho bị cáo: 01 giấy phép lái xe hạng B2 số 010205033367 do sở giao thông vận tải thành phố H cấp ngày 26/3/2020 mang tên Chu Văn T (*Theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Công an tỉnh B với Phòng thi hành án dân sự khu vực 7 - Bắc Ninh*).

Bị cáo phải chịu 200.000đồng (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Bị hại, người đại diện của Bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận tổng đạt án vắng mặt hoặc bản án được niêm yết hợp lệ./.

Nơi nhận:

- Người TGTT;
- TAND tỉnh BN;
- VKSND tỉnh BN;
- VKSND kv 7 - BN;
- Phòng THADS kv 7 - BN;

TM HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

- *Sở TP tỉnh BN;*
- *CQCSĐT CA tỉnh Bắc Ninh;*
- *CQTHAHS CA tỉnh Bắc Ninh;*
- *Lưu án văn, hồ sơ*

Nguyễn Thị Phong

Các Hội thẩm nhân dân

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

*Nguyễn Như Diệu Ngô Xuân
Hải*

Nguyễn Thị Phong

Các Hội thẩm nhân dân

Nguyễn Đăng T3 Ngô Quang B2
Thẩm phán
Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Thị P